



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOCHAMAD YAHYA Bin HADI;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/30 April 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Endroso 4/15 RT.04 RW.02 Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan 31 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Drs. Victor A Sinaga, SH., Advokat & Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan Masyarakat, berkedudukan di Jalan Klampis Anom IV Blok F No. 59 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 15 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 2 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 2 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mochamad Yahya Bin Hadi terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 8 (delapan) Poket Plastik Transparan yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing
 - a) $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram;
 - b) $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram;
 - c) $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram;
 - d) $\pm 0,28$ (nol kom dua puluh delapan) gram;
 - e) $\pm 0,27$ (nol koma dua puluh tujuh) gram;
 - f) $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram;
 - g) $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) gram;
 - h) $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram;yang keseluruhannya memiliki berat sejumlah 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram beserta bungkusnya.
 - 2) 1 (satu) serok;
 - 3) 1 (satu) timbangan elektrik;
 - 4) 1 (satu) bendel plastik klip;
 - 5) 1 (satu) dompet merah;Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sby



4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa dalam persidangan telah mengakui dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, terlihat jelas bahwa Terdakwa dalam perkara ini Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya:

- Bahwa Terdakwa masih berusia muda, sehingga masa depan Terdakwa masih cukup panjang untuk memperbaiki diri, berkarya dan bermanfaat baik untuk keluarga dan masyarakat;
- Oleh karena itu kami mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dipidana ringan-ringannya sebagaimana ancaman pidana pada pasal tersebut atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya dan ringan-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara: PDM-5541/Enz.2/01/2024 tanggal 2 Januari 2024, sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama:

Bahwa Ia Terdakwa MOCHAMAD YAHYA Bin HADI pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 00.00 WIB atau setidaknya dalam bulan November 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat Jl. Endrosono Gg. 4 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Kota Surabaya Prov. Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. PETOK (DPO) di Gang pinggir kali Jl. Jati Purwo Surabaya sebanyak 1 (satu) gram dalam 9 (sembilan) poket dengan harga total senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dengan tujuan narkotika tersebut untuk dijual kembali kepada kenalan Terdakwa yang membutuhkan dan sebagaian dikonsumsi pribadi untuk Terdakwa;
- Kemudian pada hari Rabu 01 November 2023 sekira pukul 00.00 WIB, saksi M. DANIEL MAHENDRA dan R. HADI RACHA BOBBY merupakan Anggota Polrestabes Surabaya mendapat informasi Masyarakat terkait keberadaan orang yang mengedarkan narkotika jenis shabu berada di daerah kecamatan semampir Surabaya, selanjutnya berhasil mengamankan Terdakwa sedang berdiri didepan gang depan rumah yang terletak di Jl. Endrosono Gg. 4 Surabaya, dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) Poket Plastik Transparan yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor masing-masing $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram, $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram, $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram, $\pm 0,28$ (nol kom dua puluh delapan) gram, $\pm 0,27$ (nol koma dua puluh tujuh) gram, $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram, $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) gram, $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram yang keseluruhannya memiliki berat Brutto sejumlah 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) serok, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) dompet merah. Dimana barang bukti berupa 8 (delapan) Poket Plastik Transparan yang berisi Narkotika jenis shabu jenis shabu dan 1 (serok) ditemukan didalam dompet warna merah dikeranjang sepeda yang sudah tidak dipakai. Sedangkan untuk 1 (satu) timbangan elektrik dan 1 (satu) bendel plastik klip ditemukan dibawah lantai rumah kosong dekat rumah Terdakwa. Terdakwa mengakui keseluruhan barang bukti yang ditemukan oleh Saksi beserta Tim merupakan milik dan dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 08777/NNF/2023 tanggal 10 November 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. Masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut :

- 29382/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,108$ (nol koma seratus delapan) gram;
- 29383/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,094$ (nol koma nol sembilan puluh empat) gram;
- 29384/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,078$ (nol koma nol tujuh puluh delapan) gram;
- 29385/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,080$ nol kom nol delapan puluh) gram;
- 29386/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,068$ (nol koma nol enam puluh delapan) gram;
- 29387/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,066$ (nol koma nol enam puluh enam) gram;
- 29388/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,066$ (nol koma nol enam puluh enam) gram;
- 29389/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,069$ (nol koma nol enam puluh sembilan).

Dengan berat total Netto sejumlah $\pm 0,629$ (nol koma enam ratus dua puluh sembilan) Gram.

Barang bukti tersebut adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, bukan dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium dan tidak ada mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa MOCHAMAD YAHYA Bin HADI pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 00.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat Jl. Endrosono Gg. 4 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Kota Surabaya Prov.Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu 01 November 2023 sekira pukul 00.00 WIB, saksi M. DANIEL MAHENDRA dan Saksi R. HADI RACHA BOBBY merupakan Anggota Polrestabes Surabaya mendapat informasi Masyarakat terkait keberadaan orang yang mengedarkan narkotika jenis shabu berada di daerah kecamatan semampir Surabaya, selanjutnya berhasil mengamankan Terdakwa sedang berdiri didepan gang depan rumah yang terletak di Jl. Endrosono Gg. 4 Surabaya, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) Poket Plastik Transparan yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor masing-masing $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram, $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram, $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram, $\pm 0,28$ (nol kom dua puluh delapan) gram, $\pm 0,27$ (nol koma dua puluh tujuh) gram, $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram, $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) gram, $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram yang keseluruhannya memiliki berat Brutto sejumlah 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) serok, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) dompet merah. Dimana barang bukti berupa 8 (delapan) Poket Plastik Transparan yang berisi Narkotika jenis shabu jenis shabu dan 1 (serok) ditemukan didalam dompet warna merah dikeranjang sepeda yang sudah tidak dipakai. Sedangkan untuk 1 (satu) timbangan elektrik dan 1 (satu) bendel plastik klip ditemukan dibawah lantai rumah kosong dekat rumah Terdakwa. Terdakwa mengakui keseluruhan barang bukti yang ditemukan oleh Saksi beserta Tim merupakan milik dan dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 08777/NNF/2023 tanggal 10 November 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI,S Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. Masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut :

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29382/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,108$ (nol koma seratus delapan) gram;
- 29383/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,094$ (nol koma nol sembilan puluh empat) gram;
- 29384/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,078$ (nol koma nol tujuh puluh delapan) gram;
- 29385/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,080$ nol kom nol delapan puluh gram;
- 29386/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,068$ (nol koma nol enam puluh delapan) gram;
- 29387/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,066$ (nol koma nol enam puluh enam) gram;
- 29388/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,066$ (nol koma nol enam puluh enam) gram;
- 29389/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,069$ (nol koma nol enam puluh sembilan).

Dengan berat total Netto sejumlah $\pm 0,629$ (nol koma enam ratus dua puluh sembilan) Gram.

Barang bukti tersebut adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, bukan dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium dan tidak ada mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan menyatakan sudah mengerti, baik Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi M.Daniel Mahendra**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi R. Hadi Bobby dan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Rabu 01 November 2023 sekitar pukul 00.00 WIB, di depan gang depan rumah yang terletak di Jl. Endrosono Gg. 4 Surabaya;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang berdiri di depan gang depan rumah tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Saksi beserta tim dalam penangkapan Terdakwa berupa 8 (delapan) Poket Plastik Transparan yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram, $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram, $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram, $\pm 0,28$ (nol kom dua puluh delapan) gram, $\pm 0,27$ (nol koma dua puluh tujuh) gram, $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram, $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) gram, $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram yang keseluruhannya memiliki berat bruto sejumlah 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) serok, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) dompet merah;
- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) poket plastik transparan yang berisi narkotika jenis shabu dan 1 (serok) ditemukan di dalam dompet warna merah di keranjang sepeda yang sudah tidak dipakai;
- Bahwa untuk 1 (satu) timbangan elektrik dan 1 (satu) bendel plastik klip ditemukan di bawah lantai rumah kosong dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti yang diamankan oleh Saksi beserta Tim merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut akan dijual dan dikonsumsi oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) timbangan elektrik dipergunakan Terdakwa untuk menimbang shabu dan 1 (satu) bendel plastik klip dipergunakan Terdakwa untuk menyimpan shabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dirinya memperoleh shabu dengan cara membeli dari Sdr. Petok (DPO), pada hari Selasa tanggal 31

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 WIB dengan cara Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Petok (DPO) di Gang pinggir kali, Jl. Jati Purwo Surabaya dan membeli shabu yang telah dikemas dalam 9 (sembilan) poket kecil dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi dan dijual kepada teman apabila ada yang mau;

- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi 1 (satu) poket sehingga tersisa 8 (delapan) poket;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan keahlian dalam memiliki, menyimpan, menguasai, mengedarkan narkoba jenis shabu yang dikuasainya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalurkan dan/atau menyerahkan narkoba;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. **Saksi R. Hadi Racha Bobby**, yang dibacakan keterangannya di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Rabu 01 November 2023 sekitar pukul 00.00 WIB, di Jl. Endrosono Gg. 4 Surabaya, bersama dengan Ipda Sukrom Makmun, S.H., Bripka Agus Supriyanto, Bripka Havid Kurniawan dan Bripda M. Daniel Mahendra;
- Bahwa Terdakwa, pada saat ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 00.00 WIB, yang berada di Jl. Endrosono Gg. 4 Surabaya sedang berdiri di gang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan berupa berupa 8 (delapan) poket plastik transparan yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram, $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram, $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram, $\pm 0,28$ (nol kom dua puluh delapan) gram, $\pm 0,27$ (nol koma dua puluh tujuh) gram, $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram, $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) gram, $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram yang keseluruhannya memiliki berat Brutto sejumlah 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) serok, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) dompet merah;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sby



- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) poket plastik transparan yang berisi Narkotika jenis shabu jenis shabu dan 1 (serok) ditemukan didalam dompet warna merah dikeranjang sepeda yang sudah tidak dipakai, sedangkan untuk 1 (satu) timbangan elektrik dan 1 (satu) bendel plastik klip ditemukan dibawah lantai rumah kosong dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa, untuk barang bukti berupa 8 (delapan) poket plastik transparan yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram, $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram, $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram, $\pm 0,28$ (nol kom dua puluh delapan) gram, $\pm 0,27$ (nol koma dua puluh tujuh) gram, $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram, $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) gram, $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram yang keseluruhannya memiliki berat Brutto sejumlah 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) serok, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) dompet merah adalah milik Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan 8 (delapan) poket plastik transparan yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram, $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram, $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram, $\pm 0,28$ (nol kom dua puluh delapan) gram, $\pm 0,27$ (nol koma dua puluh tujuh) gram, $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram, $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) gram, $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram yang keseluruhannya memiliki berat Brutto sejumlah 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram beserta bungkusnya, adalah untuk dijual dan digunakan;
- Bahwa untuk 1 (satu) timbangan elektrik adalah untuk digunakan untuk menimbang shabu;
- Bahwa untuk 1 (satu) bendel plastik klip adalah sebagai plastik untuk menyimpan shabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia mendapatkan barang berupa narkotika jenis shabu dari Sdr. Petok (DPO) pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB, dengan cara Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Petok (DPO) Gang pinggir kali Jl. Jati Purwo Surabaya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin resmi dari pihak yang berwenang untuk kepemilikan narkotika jenis shabu;



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijazah, sertifikat yang menandakan atau berhak memiliki narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 08777/NNF/2023 tanggal 10 November 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S. Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. Masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut :

- 1) 29382/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,108$ (nol koma seratus delapan) gram;
- 2) 29383/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,094$ (nol koma nol sembilan puluh empat) gram;
- 3) 29384/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,078$ (nol koma nol tujuh puluh delapan) gram;
- 4) 29385/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,080$ nol kom nol delapan puluh) gram;
- 5) 29386/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,068$ (nol koma nol enam puluh delapan) gram;
- 6) 29387/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,066$ (nol koma nol enam puluh enam) gram;
- 7) 29388/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,066$ (nol koma nol enam puluh enam) gram;
- 8) 29389/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,069$ (nol koma nol enam puluh sembilan)

Dengan berat total Netto sejumlah $\pm 0,629$ (nol koma enam ratus dua puluh sembilan) Gram;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sby



Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
29382/2023/NNF S/d 29389/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Barang bukti tersebut adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 00.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berdiri di depan gang rumah yang terletak di Jl. Endrosono Gg. 4 Surabaya;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan, polisi menemukan barang bukti berupa 8 (delapan) poket plastik transparan yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram, $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram, $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram, $\pm 0,28$ (nol kom dua puluh delapan) gram, $\pm 0,27$ (nol koma dua puluh tujuh) gram, $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram, $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) gram, $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram yang keseluruhannya memiliki berat sejumlah 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) serok, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) dompet merah;
- Bahwa 8 (delapan) poket plastik transparan yang berisi narkotika jenis shabu dan 1 (serok) ditemukan didalam dompet warna merah di keranjang sepeda yang sudah tidak dipakai, sedangkan 1 (satu) timbangan elektrik dan 1 (satu) bendel plastik klip ditemukan di bawah lantai, dan Terdakwalah yang menyimpannya disana;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh polisi, adalah milik Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan 8 (delapan) poket plastik transparan yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram, $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram, $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram, $\pm 0,28$ (nol kom dua puluh delapan) gram, $\pm 0,27$ (nol koma dua puluh tujuh) gram, $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram, $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) gram, $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram yang keseluruhannya memiliki berat Brutto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram beserta bungkusnya, adalah untuk dijual dan digunakan;

- Bahwa untuk 1 (satu) timbangan elektrik, digunakan Terdakwa untuk menimbang shabu, sedangkan 1 (satu) bendel plastik klip adalah plastik untuk menyimpan shabu;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu, dengan membeli dari Sdr. Petok (DPO) pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB, dengan cara Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Petok (DPO) Gang pinggir kali Jl. Jati Purwo Surabaya, dan Terdakwa membeli sebanyak 9 (sembilan) poket kecil dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membayar harga shabu tersebut dengan tunai;
 - Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Sdr. Petok (DPO) sudah 2 (dua) kali, yaitu:
 - 1) Pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa membeli sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan sudah habis digunakan oleh Terdakwa dan sebagian dijual;
 - 2) Pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa membeli sebanyak 9 (sembilan) poket kecil dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah);
 - Bahwa 1 (satu) poket narkoba sudah dipergunakan oleh Terdakwa, sedangkan sisanya sebanyak 8 (delapan) poket akan Terdakwa jual kepada teman-temannya;
 - Bahwa Terdakwa menjual shabu tersebut, untuk 1 (satu) poket plastik kecil mulai harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);
 - Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah bisa menggunakan shabu dengan gratis;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian ataupun perijinan untuk memiliki, menguasai, mengedarkan kembali narkoba jenis Shabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 8 (delapan) Poket Plastik Transparan yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing
 - $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram;
 - $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram;
 - $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram;
 - $\pm 0,28$ (nol kom dua puluh delapan) gram;
 - $\pm 0,27$ (nol koma dua puluh tujuh) gram;
 - $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram;
 - $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) gram;
 - $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram;yang keseluruhannya memiliki berat sejumlah 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram beserta bungkusnya
- 2) 1 (satu) serok
- 3) 1 (satu) timbangan elektrik
- 4) 1 (satu) bendel plastik klip
- 5) 1 (satu) dompet merah

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi M. Daniel Mahendra bersama Saksi R. Hadi Bobby dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Rabu 01 November 2023 sekitar pukul 00.00 WIB, di Jl. Endrosono Gg. 4 Surabaya dan mengamankan barang bukti berupa 8 (delapan) poket plastik transparan yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram, $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram, $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram, $\pm 0,28$ (nol kom dua puluh delapan) gram, $\pm 0,27$ (nol koma dua puluh tujuh) gram, $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram, $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) gram, $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram yang keseluruhannya memiliki berat Brutto sejumlah 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) serok, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) dompet merah;
2. Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) poket plastik transparan yang berisi Narkotika jenis shabu jenis shabu dan 1 (serok) ditemukan didalam dompet warna merah dikeranjang sepeda yang sudah tidak dipakai, sedangkan



untuk 1 (satu) timbangan elektrik dan 1 (satu) bendel plastik klip ditemukan dibawah lantai rumah kosong dekat rumah Terdakwa;

3. Bahwa untuk barang bukti berupa 8 (delapan) poket plastik transparan yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram, $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram, $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram, $\pm 0,28$ (nol kom dua puluh delapan) gram, $\pm 0,27$ (nol koma dua puluh tujuh) gram, $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram, $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) gram, $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram yang keseluruhannya memiliki berat Brutto sejumlah 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) serok, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) dompet merah adalah milik Terdakwa;
4. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan 8 (delapan) poket plastik transparan yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram, $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram, $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram, $\pm 0,28$ (nol kom dua puluh delapan) gram, $\pm 0,27$ (nol koma dua puluh tujuh) gram, $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram, $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) gram, $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram yang keseluruhannya memiliki berat Brutto sejumlah 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram beserta bungkusnya, adalah untuk dijual dan digunakan, sedangkan 1 (satu) timbangan elektrik adalah digunakan Terdakwa untuk menimbang shabu dan 1 (satu) bendel plastik klip adalah sebagai plastik untuk menyimpan shabu;
5. Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari Sdr. Petok (DPO), dengan cara membeli pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB, dengan cara Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Petok (DPO) Gang pinggir kali Jl. Jati Purwo Surabaya dan Terdakwa membeli sebanyak 9 (sembilan) poket kecil dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) secara tunai;
6. Bahwa Terdakwa sudah membeli shabu dari Sdr. Petok (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:
7. Pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa membeli sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan sudah habis digunakan oleh Terdakwa dan sebagian dijual;
8. Pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa membeli sebanyak 9 (sembilan) poketan kecil dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah);

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa 1 (satu) poket narkoba sudah dipergunakan oleh Terdakwa, sedangkan sisanya sebanyak 8 (delapan) poket akan Terdakwa jual kepada teman-temannya, dengan harga 1 (satu) poket plastik kecil mulai harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);
10. Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah bisa menggunakan shabu dengan gratis;
11. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin resmi dari pihak yang berwenang untuk kepemilikan narkoba jenis shabu serta mengedarkannya;
12. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 08777/NNF/2023 tanggal 10 November 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST.Masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut :
 - 1) 29382/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,108$ (nol koma seratus delapan) gram;
 - 2) 29383/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,094$ (nol koma nol sembilan puluh empat) gram;
 - 3) 29384/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,078$ (nol koma nol tujuh puluh delapan) gram;
 - 4) 29385/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,080$ nol kom nol delapan puluh) gram;
 - 5) 29386/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,068$ (nol koma nol enam puluh delapan) gram;
 - 6) 29387/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,066$ (nol koma nol enam puluh enam) gram;
 - 7) 29388/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,066$ (nol koma nol enam puluh enam) gram;
 - 8) 29389/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,069$ (nol koma nol enam puluh sembilan)
Dengan berat total Netto sejumlah $\pm 0,629$ (nol koma enam ratus dua puluh sembilan) gram;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut "UU Narkotika"), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa yang bernama **Mochamad Yahya Bin Hadi**, dengan segala identitas dan jati dirinya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan, sehingga unsur pasal "setiap orang" telah terpenuhi ;



Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa kata hubung “atau” dalam unsur ini memiliki arti bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu sub unsur, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh Undang-Undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat itu, sedangkan melawan hukum yaitu bertentangan dengan etika, moral dan peraturan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang bahwa latar belakang dan tujuan dari UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah **untuk memberantas peredaran narkotika** dan melihat pengguna Narkotika sebagai pelaku sekaligus korban, oleh karena itu dalam UU No. 35 Tahun 2009 diatur tersendiri tindak pidana penyalahgunaan narkotika dimana pelaku sebagai pemilik, pengedar atau pelaku sebagai pengguna;

Menimbang bahwa UU Narkotika telah mengatur bahwa peredaran Narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan harus dilengkapi dengan dokumen yang sah. Penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri. Sedangkan, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang bahwa penggunaan Narkotika terbatas pada kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, khusus untuk Narkotika Golongan I, UU Narkotika menentukan secara tegas bahwa Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan, kecuali dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk kepentingan reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa pelaku sebagai pengedar hukumannya lebih berat daripada pelaku sebagai pengguna, oleh karena itu penegakan hukum dalam perkara narkotika harus dilakukan secara hati-hati dan konsisten bila tidak hanya akan menimbulkan rasa ketidakadilan di masyarakat, berdasarkan hal

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam menangani perkara narkoba Majelis Hakim harus dengan jeli memperhatikan fakta hukum di persidangan .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Hakim harus memperhatikan perbuatan pelaku, mempertimbangkan berat ringannya barang bukti dan keberadaan barang bukti tersebut ketika ditemukan serta hasil test narkoba pelaku, hal tersebut untuk membuktikan apakah pelaku sebagai pemilik, pengedar atau pengguna;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, disebutkan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Saksi M. Daniel Mahendra bersama Saksi R. Hadi Bobby dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Rabu 01 November 2023 sekitar pukul 00.00 WIB, di Jl. Endrosono Gg. 4 Surabaya dan mengamankan barang bukti berupa 8 (delapan) poket plastik transparan yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram, $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram, $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram, $\pm 0,28$ (nol kom dua puluh delapan) gram, $\pm 0,27$ (nol koma dua puluh tujuh) gram, $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram, $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) gram, $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram yang keseluruhannya memiliki berat Brutto sejumlah 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) serok, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) dompet merah;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) poket plastik transparan yang berisi Narkoba jenis shabu jenis shabu dan 1 (serok) ditemukan didalam dompet warna merah dikeranjang sepeda yang sudah tidak dipakai, sedangkan untuk 1 (satu) timbangan elektrik dan 1 (satu) bendel plastik klip ditemukan dibawah lantai rumah kosong dekat rumah Terdakwa, dan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya diakui oleh Terdakwa adalah miliknya dan Terdakwalah yang menyimpan disana;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan 8 (delapan) poket plastik transparan yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram, $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram, $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram, $\pm 0,28$ (nol kom dua puluh delapan) gram, $\pm 0,27$ (nol koma dua puluh tujuh) gram, $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram, $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) gram, $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram yang keseluruhannya memiliki berat Brutto sejumlah 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram beserta bungkusnya, adalah untuk dijual dan digunakan, sedangkan 1 (satu) timbangan elektrik adalah digunakan Terdakwa untuk menimbang shabu dan 1 (satu) bendel plastik klip adalah sebagai plastik untuk menyimpan shabu;

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari Sdr. Petok (DPO), dengan cara membeli pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB, dengan cara Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Petok (DPO) Gang pinggir kali Jl. Jati Purwo Surabaya dan Terdakwa membeli sebanyak 9 (sembilan) poket kecil dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) secara tunai, dan Bahwa Terdakwa sudah membeli shabu dari Sdr. Petok (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

- 1) Pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa membeli sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan sudah habis digunakan oleh Terdakwa dan sebagian dijual;
- 2) Pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa membeli sebanyak 9 (sembilan) poketan kecil dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah);

Menimbang bahwa 1 (satu) poket narkoba sudah dipergunakan oleh Terdakwa, sedangkan sisanya sebanyak 8 (delapan) poket akan Terdakwa jual kepada teman-temannya, dengan harga 1 (satu) poket plastik kecil mulai harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah bisa menggunakan shabu dengan gratis;

Menimbang bahwa setelah dilakukan pengujian sebagaimana Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 08777/NNF/2023 tanggal 10 November 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S. Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. Masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sby



melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 29382/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,108$ (nol koma seratus delapan) gram, 29383/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,094$ (nol koma nol sembilan puluh empat) gram, 29384/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,078$ (nol koma nol tujuh puluh delapan) gram, 29385/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,080$ nol kom nol delapan puluh) gram, 29386/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,068$ (nol koma nol enam puluh delapan) gram, 29387/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,066$ (nol koma nol enam puluh enam) gram, 29388/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,066$ (nol koma nol enam puluh enam) gram, 29389/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,069$ (nol koma nol enam puluh sembilan), dengan berat total Netto sejumlah $\pm 0,629$ (nol koma enam ratus dua puluh sembilan) gram, adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang bahwa walaupun ketika penangkapan, Terdakwa tidak tertangkap tangan menjual shabu kepada pembeli, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tujuan penguasaan shabu oleh Terdakwa adalah untuk dijual dan mendapatkan keuntungan dari penjualan shabu tersebut, maka dengan demikian telah terpenuhi unsur menjual Narkotika Golongan I pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya dikarenakan Terdakwa bukan merupakan pihak yang diberi wewenang oleh UU Narkotika untuk mengedarkan Narkotika, dalam hal ini menjual shabu, sehingga sub unsur tanpa hak telah terpenuhi. Selain itu, Narkotika Golongan I bukan tanaman yang ditemukan bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga bukan untuk kepentingan reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium yang terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan Menteri. Oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa selain tidak memiliki hak, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa juga merupakan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang melawan hukum sehingga unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam penanganan perkara tindak pidana Narkotika, dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 disebutkan bahwa dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan;

Menimbang bahwa dalam perkara aquo, Terdakwa pada waktu penangkapan tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika, walaupun di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sby



menggunakan/mengkonsumsi 1 (satu) poket shabu yang dibelinya, namun demikian oleh karena jumlah barang bukti narkoba yang ditemukan dari diri Terdakwa jumlahnya sebanyak 8 (delapan) poket plastik shabu dengan berat total lebih dari 1 (satu) gram dan tujuan penguasaan 8 (delapan) poket shabu tersebut adalah untuk dijual maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, tidak memenuhi ketentuan dalam SEMA Nomor 1 tahun 2017;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 8 (delapan) poket plastik transparan yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing:

- 1) $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram;
- 2) $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram;
- 3) $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram;
- 4) $\pm 0,28$ (nol kom dua puluh delapan) gram;
- 5) $\pm 0,27$ (nol koma dua puluh tujuh) gram;
- 6) $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram;
- 7) $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) gram;
- 8) $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram;

Yang keseluruhannya memiliki berat sejumlah 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram beserta bungkusnya, dan dikurangkan dengan sejumlah $\pm 0,629$ (nol koma enam ratus dua puluh sembilan) gram, yang disisihkan untuk labfor;

Mengenai barang bukti berupa narkoba, Pasal 101 UU Narkoba menentukan bahwa narkoba dalam tindak pidana narkoba dinyatakan dirampas untuk negara. Lebih lanjut, dalam penjelasannya disebutkan bahwa dalam menetapkan narkoba yang dirampas untuk negara, Hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana narkoba. Pada proses penyidikan perkara ini, Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak menetapkan



agar barang bukti berupa narkoba dalam perkara ini digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara di persidangan. Oleh karena proses pembuktian perkara di persidangan telah selesai, maka status dari barang bukti tersebut harus ditetapkan dalam putusan ini. Yang dimaksud dengan barang bukti narkoba dirampas untuk negara tidak berarti barang bukti tersebut kemudian dijual secara lelang dan uangnya disetor ke kas negara. Dirampas untuk negara dapat berarti bahwa barang bukti narkoba tersebut digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan dan/atau dimusnahkan. Dikarenakan barang bukti berupa narkoba tersebut tidaklah diperlukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau kepentingan pendidikan dan pelatihan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa narkoba tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 5 Tahun 2014;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) serok;
- 1 (satu) timbangan elektrik;
- 1 (satu) bendel plastik klip;
- 1 (satu) dompet merah

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mochamad Yahya Bin Hadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) poket plastik transparan yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing:
 - 1) $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram;
 - 2) $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram;
 - 3) $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram;
 - 4) $\pm 0,28$ (nol kom dua puluh delapan) gram;
 - 5) $\pm 0,27$ (nol koma dua puluh tujuh) gram;
 - 6) $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram;
 - 7) $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) gram;
 - 8) $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram;

Yang keseluruhannya memiliki berat sejumlah 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram beserta bungkusnya, dan akan dikurangkan dengan sejumlah $\pm 0,629$ (nol koma enam ratus dua puluh sembilan) gram, yang disisihkan untuk labfor;

 - 1 (satu) serok;
 - 1 (satu) timbangan elektrik;
 - 1 (satu) bendel plastik klip;
 - 1 (satu) dompet merah

Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024, oleh Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saifudin Zuhri, S.H., M.H., dan Taufan Mandala, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizky Wirianto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Yustus One Simus Parlindungan, S.H., M.H., Penuntut Umum serta Terdakwa secara telekonferensi dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rizky Wirianto, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sby